

TENTATIVA

A tentativa ocorre quando um crime não se consuma por razões alheias à vontade do indivíduo.

ESPÉCIES DE TENTATIVA

Tentativa imperfeita, inacabada ou tentativa propriamente dita

O agente inicia a execução, mas não consegue utilizar todos os meios que tinha à disposição e que havia planejado usar. O crime não se consuma por razões alheias à sua vontade.

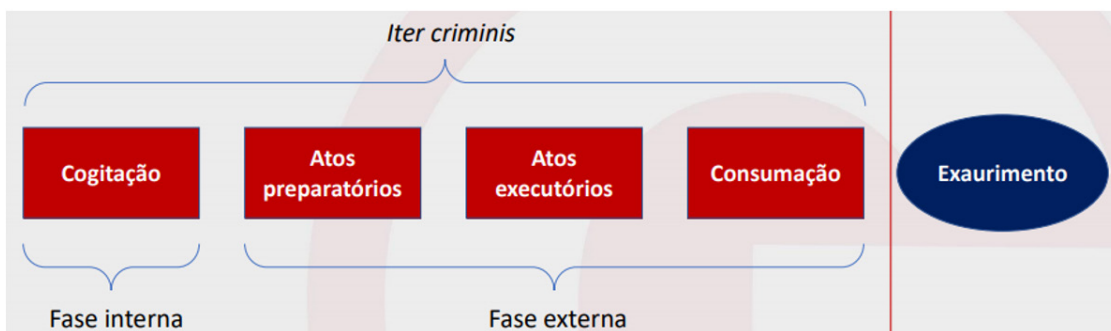
Exemplo: um sujeito pega um revólver para matar uma pessoa e dentro dessa arma há seis munições. No entanto, após efetuar dois disparos contra a vítima (mas sem acertar nenhum), chega um Policial e o prende, interrompendo os atos executórios.

Nesse caso, o que classificaria essa tentativa como imperfeita não é o fato de o agente não ter acertado a vítima, mas sim o fato de ainda possuir quatro munições em seu revólver.

O agente tinha a intenção de usar as seis munições que tinha a sua disposição; contudo, ao efetuar o segundo disparo, foi interrompido por terceiro na prática do delito, tendo o crime não se consumado por razões alheias a sua vontade.

Logo, esse agente foi interrompido durante os atos executórios.

Vale lembrar que, dentro do *iter criminis*, a tentativa estará configurada a partir do momento em que o agente inicia os atos executórios.



Tentativa perfeita, acabada ou crime falho

O agente inicia a execução, **utiliza todos os meios que tinha à disposição** e que **havia planejado usar**. Todavia, o crime não se consuma por razões alheias à sua vontade.



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita não são características apenas de crimes contra a vida. Há diversos outros crimes em que elas podem ser configuradas.

Tentativa vermelha ou cruenta

O objeto material do delito é atingido pela conduta do agente. A vítima é atingida.

Com base no exemplo citado anteriormente, se o agente tenta matar a vítima, mas os disparos acabam acertando apenas de raspão, tem-se uma tentativa cruenta.

Tentativa branca ou incruenta

O objeto material do delito não chega a ser atingido pela conduta do agente. A vítima não é atingida. Ex.: o agente dispara seis tiros com a intenção de matar a vítima, contudo erra todos eles.

Vale lembrar que as tentativas branca e vermelha são classificações totalmente distintas das tentativas perfeita e imperfeita. Nesse sentido, é possível ter uma tentativa branca perfeita ou imperfeita ou mesmo uma tentativa vermelha cruenta perfeita ou imperfeita.



PEGADINHA DA BANCA

É preciso ter cuidado, pois as bancas examinadoras tentam confundir o candidato misturando os sinônimos dessa nomenclatura de tentativa. Assim, cuidado para não cair em pegadinhas, tais como “tentativa vermelha ou **incruenta**” ou “tentativa branca ou **cruenta**”, pois esses nomes estão errados.

Tentativa idônea

O resultado é **possível de ser alcançado**, mas não ocorre por razões alheias à vontade do agente.

Tentativa inidônea

O resultado é **impossível de ser alcançado**, seja pela absoluta ineficácia do meio empregado, seja pela absoluta impropriedade do objeto material.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Nesse caso, o agente sequer responderá pela tentativa. Na realidade, essa tentativa inidônea nada mais é que um sinônimo de **crime impossível**, assunto tratado no art. 17 do Código Penal.

POSSIBILIDADE DE TENTATIVA

Apesar de vozes contrárias, a doutrina majoritária entende que é possível a tentativa nos:

1. Crimes de ímpeto; e
2. Crimes com dolo eventual.

Os crimes de ímpeto são aqueles que surgem de uma hora para a outra diante de uma determinada situação.

Ex.: a esposa chega em casa e flagra o seu marido na cama com outra mulher. Diante disso, a esposa traída pega uma faca que estava em cima da cômoda do quarto e a arremessa contra o seu marido. No entanto, ela erra o seu alvo e a faca não atinge o marido.

No caso desse exemplo, houve uma tentativa branca, mas houve a tentativa, pois a esposa quis matar o seu marido, mas não conseguiu por razões alheias a sua vontade.

Os crimes de ímpeto, em regra, ocorrem diante da influência de uma violenta emoção.

Parte da doutrina que defende o não cabimento da tentativa nos crimes de ímpeto aponta que nesses crimes o agente não percorre todas as fases do *iter criminis*, visto que pratica apenas atos executórios. Para essa parte da doutrina, os crimes, de uma maneira geral, devem seguir todas as fases do *iter criminis*, contudo esse entendimento é minoritário.

Assim, o entendimento que prevalece é pela possibilidade da tentativa, mesmo que o agente só tenha praticado atos executórios.

Os crimes com dolo eventual são aqueles em que o agente assume o risco de produzir um resultado. Ou seja, é quando ele não se importa se a sua conduta irá produzir um determinado resultado.

Exemplo: uma pessoa está em sua fazenda com um rifle de precisão e decide praticar tiro ao alvo. Para isso, posiciona um alvo em uma montanha a cerca de 400 metros de sua propriedade. No entanto, entre a sua fazenda e o alvo na montanha existe um lar de idosos, em que uma série de pessoas está circulando pela propriedade. Mesmo assim, o atirador insiste em continuar na sua prática e não se importa caso venha a acertar um dos velhinhos que está em seu caminho.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Nesse caso, se o atirador acaba acertando um dos velhinhos e este vem a óbito, poderá responder pelo homicídio doloso consumado em função do dolo eventual.

No entanto, caso um tiro acerte o braço de um idoso, não irá responder por lesão corporal culposa, mas sim pela tentativa de homicídio doloso, visto que teve dolo eventual.

CRIMES PUNÍVEIS SOMENTE NA MODALIDADE TENTADA

Tais crimes são previstos na Lei n. 7.170/1983, que prevê os crimes contra a segurança nacional:

Art. 9º Tentar submeter o território nacional, ou parte dele, ao domínio ou à soberania de outro país.

Pena – reclusão, de 4 a 20 anos.

Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até um terço; se resulta morte aumenta-se até a metade.

Art. 11. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente.

Pena – reclusão, de 4 a 12 anos.

INFRAÇÕES PENAIS QUE NÃO ADMITEM TENTATIVA

- **C**ontravenção;
- **C**ulposos;
- **C**ondicionado ou de resultado vinculado;
- **H**abitual;
- **O**missivo próprio;
- **U**nissubsistente;
- **P**reterdoloso;
- **A**tentado ou de empreendimento.

Mnemônico: CCCHOUPA.

Contravenção

Apesar de, em tese, ser possível que alguém tente praticar uma contravenção penal, de acordo com o Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais):

Art. 4º Não é punível a tentativa de contravenção.

ANOTAÇÕES



Ou seja, tentar praticar uma contravenção penal, mas não conseguir por razões alheias a sua vontade, é considerado um **indiferente penal** (fato atípico) e o agente não irá responder.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2013/PC-BA/DELEGADO DE POLÍCIA) A tentativa de contravenção, mesmo que factível, não é punida.



COMENTÁRIO

Item correto, nos termos do art. 4º da Lei de Contravenções Penais.



25m

2. (CESPE/2012/PC-AL/DELEGADO DE POLÍCIA) Apesar de, no campo fático, ser possível ocorrer a tentativa de contravenção penal, esta, quando se desenvolve na forma tentada, não é penalmente alcançável.



O PULO DO GATO

Quando as bancas examinadoras dispõem em uma questão o seguinte texto: “não é **possível** a tentativa nas contravenções penais”, o candidato deve considerar o item como correto.

Crimes culposos

Não admitem a tentativa, pois não há dolo de consumação. O resultado naturalístico é involuntário, o que torna os crimes culposos incompatíveis com a tentativa.



ATENÇÃO



30m

É, todavia, possível a punição por culpa imprópria. Nela, a tentativa é admitida.

Condicionado ou de resultado vinculado

Delitos que só são puníveis quando efetivamente ocorre o resultado descrito na norma ou mediante ocorrência de outro evento.

ANOTAÇÕES

Ou seja, tais crimes só vão se consumir se houver a ocorrência de outro resultado, seja consequência desse crime ou outro resultado que está relacionado a essa conduta. Logo, não há como se falar de tentativa em um crime que está condicionado a uma situação de fora dele (extrínseca).

Exemplos:

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio (CPB – antiga redação):

Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.

Ou seja, antes da reforma desse dispositivo, caso alguém induzisse a vítima a se matar, mas a vítima não tentasse se matar ou gerasse em si própria uma lesão leve, não haveria crime, nem na modalidade tentada.

Nesse sentido, o crime do art. 122 apenas se consumaria se houvesse o suicídio da vítima ou se ela sofresse uma lesão corporal de natureza grave.

Atualmente, o crime do art. 122 do Código Penal passou a ser considerado crime formal, logo haverá a consumação do crime ainda que a vítima não tente praticar o suicídio ou automutilação. Além disso, é possível a tentativa no art. 122.

Favorecimento de credores (Lei n. 11.101/2005):

Art. 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Nesse crime, a condição é a ocorrência da falência. Assim, se o agente pratica atos destinados a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais, todavia a falência jamais é decretada ou jamais é concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação, o agente não responderá pela tentativa.

GABARITO

1. C
2. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.